

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7257/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาง นวลศรี พันธุ์ไพศาล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2477 มาตรา 7, มาตรา 72 วรรคสาม

แม้ ส. ป. และ ก. พยานโจทก์จะเป็นเพื่อนกับ ว. หลานจำเลยที่ 3 แต่พยานโจทก์ดังกล่าวก็รู้จักจำเลยที่ 1 และที่ 2 ถึงขนาดไปดูโทรทัศน์ที่บ้านจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ ทั้งพยานทั้งสามเบิกความตรงกับที่ให้การในชั้นสอบสวนซึ่งให้การหลังเกิดเหตุเพียง 5 วัน และยังเบิกความสอดคล้องกันในเหตุการณ์ที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำร้ายจำเลยที่ 3 ประกอบกับจำเลยที่ 1 เบิกความตอบโจทก์ถามค้านว่า พยานยิงปืนออกไปนัดแรกขณะจำเลยที่ 3 นอนหงายอยู่บนเบาะรถยนต์กระบะโดยมีจำเลยที่ 2 นอนคว่ำทับอยู่ จึงรับฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนยิงจำเลยที่ 3 และเมื่อพิเคราะห์ถึงอาวุธที่จำเลยที่ 1 ใช้ทำร้ายประกอบบาดแผลที่จำเลยที่ 3 ได้รับที่หัวไหล่ ข้างขวาและคำพูดของจำเลยที่ 1 ที่ว่า "ติงกูญแจไว้ เอาให้ตาย" แม้จำเลยที่ 1 จะยังถูกจำเลยที่ 3 เพียงนัดเดียว ก็ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนาฆ่าจำเลยที่ 3 แล้ว

จำเลยที่ 1 และที่ 2 เข้าทำร้ายจำเลยที่ 3 ก่อน จำเลยที่ 1 จึงอ้างว่ากระทำโดยป้องกันไม่ได้

แม้โจทก์ไม่ได้อาวุธปืนของจำเลยที่ 1 มาเป็นพยาน แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ 1 มีและใช้อาวุธปืนถึงจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนชั้นสอบสวนจำเลยที่ 1 ให้การรับว่าไม่เคยได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืน และเบิกความรับในชั้นพิจารณาว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นอาวุธปืนที่จำเลยที่ 1 ชื้อมาจาก ศ. โดย ศ. ตกลงจะโอนทะเบียนให้แก่จำเลยที่ 1 ภายหลัง ดังนี้ ศาลย่อมลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานมีอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายไว้ในครอบครองโดยจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 72 วรรคสาม ได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 295, 297, 371, 80, 83, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิริบของกลาง และนับโทษจำเลยที่ 3 ต่อจากโทษของจำเลยที่ 4 ในคดีอาญา หมายเลขดำที่ 1671/2540 ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 3 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 4 ในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 กับที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 จำคุกคนละ 10 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 1 ปี กับจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคแรก จำคุกคนละ 3 ปี จำเลยที่ 3 มีความ

ผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคแรก, 72 ทวิ วรรค
สอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต จำคุก 3 ปี ฐานพาอาวุธปืนเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 90 จำคุก 2 ปี รวมจำคุก จำเลยที่ 1 มีกำหนด 13 ปี จำคุกจำเลยที่ 2
มีกำหนด 4 ปี และจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 15 ปี ริมของกลาง ที่โจทก์ขอให้นับ
โทษจำเลยที่ 3 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1671/2540 ของศาลชั้นต้น
เนื่องจากคดีดังกล่าวศาลยังไม่ได้พิพากษา จึงให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 ประกอบด้วยมาตรา 69 ให้จำคุก 5 ปี
จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม ให้จำคุก 1
ปี และจำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก,
72 วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ฐานมีอาวุธปืน
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้จำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธปืนเป็นกรรมเดียว
เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนซึ่งเป็นบท
หนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มี
กำหนด 11 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี และจำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 8 ปี
ทางนำสืบของจำเลยทั้งสามเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มี

กำหนด 8 ปี 3 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 9 เดือน จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 6 ปี ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ในข้อหาตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยที่ 2 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ข้อแรกว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานพยายามฆ่าจำเลยที่ 3 หรือไม่ และจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานทำร้ายร่างกายจำเลยที่ 3 หรือไม่ โจทก์มีนางสาวเสาวลักษณ์ กรอง แก้วนางสาวปรารถนา จันทราภัย และนางสาวเกวรินทร์ จันทรพิมพ์ เป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่า วันเกิดเหตุขณะที่พยานโจทก์ทั้งสามกับนายวินัยหรือดุลย์ พิจารณากำลังดูโทรทัศน์ในร้านของจำเลยที่ 1 และที่ 2 นั้น มีจำเลยที่ 3 ขับรถกระบะไปที่ร้านและไขกระจกลง จำเลยที่ 3 ร้องขอซื้อเบียร์ 1 ขวด จำเลยที่ 2 บอกไม่ขาย และให้จำเลยที่ 3 นำรถไปจอดที่อื่น จำเลยที่ 3 เถียงว่า เป็นถนนหลวงทำไมจอดไม่ได้ จำเลยที่ 2 เดินไปกระชากคอเสื้อจำเลยที่ 3 แล้วพูดว่า "มึงจะเอาอย่างไรกับกู" จำเลยที่ 3 ตอบว่า "ไม่เอาอย่างไร หลังจากนั้นจำเลยที่ 2 และที่ 3 กอดปล้ำกันอยู่ในรถกระบะของจำเลยที่ 3 ตรงเบาะนั่งคนขับ ขณะนั้นจำเลยที่ 1 ซึ่งยืนอยู่ที่หน้าร้านวิ่งเข้าไปในร้านและถือห่อผ้าสีฟ้าออกมา พร้อมกับพูดว่า "ding กูญแจไว้ เอาให้ตาย" แล้วถือห่อผ้าดังกล่าวซึ่งมีอาวุธปืนอยู่ผ่านช่องกระจกหน้าต่างเข้าไปยังจำเลยที่ 3 และมีจำเลยที่ 3 เบิกความว่า จำเลยที่ 1 ใช้อาวุธปืนยิงถูกจำเลยที่ 3 ที่หัวไหล่ 1 นัด และจำเลยที่ 3 ถูกจำเลยที่ 1 กับที่ 2 ใช้อาวุธปืนตีที่ศีรษะ เห็นว่าแม้พยานโจทก์คือ นางสาวเสาวลักษณ์ นางสาวปรารถนา และนางสาวเกวรินทร์จะเป็นเพื่อนกับนายวินัยหรือดุลย์หลานจำเลยที่ 3 แต่พยานโจทก์ดังกล่าวก็รู้จักจำเลยที่ 1 และที่ 2 ถึงขนาดไปดูโทรทัศน์ที่บ้านจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้พยานทั้งสามก็เบิกความตรงกับที่

ให้การชั้นสอบสวน ซึ่งให้การหลังเกิดเหตุเพียง 5 วัน และยังเบิกความสอดคล้องกัน ในเหตุการณ์ที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำร้ายจำเลยที่ 3 ทั้งจำเลยที่ 1 ก็เบิกความตอบ โจทก์ถามค้านว่า พยานยิงปืนออกไปนัดแรกขณะจำเลยที่ 3 นอนหงายอยู่บนเบาะ รถยนต์กระบะโดยมีจำเลยที่ 2 นอนคว่ำทับอยู่ ทั้งเมื่อพิเคราะห์ถึงอาวุธที่จำเลยที่ 1 ใช้ทำร้ายประกอบบาดแผลที่จำเลยที่ 3 ได้รับและคำพูดของจำเลยที่ 1 ที่ว่า "ดิง กูญแจไว้ เอาให้ตาย" แม้จำเลยที่ 1 จะยิงถูกจำเลยที่ 3 เพียงนัดเดียวก็ถือได้ว่า จำเลยที่ 1 มีเจตนาฆ่าจำเลยที่ 3 แล้ว และจำเลยที่ 2 เบิกความรับว่าเหวี่ยงปืนโดน ที่บริเวณศีรษะจำเลยที่ 3 จึงเชื่อว่าจำเลยที่ 1 พยายามฆ่าจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 2 ทำร้ายร่างกายจำเลยที่ 3 ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าการ กระทำของจำเลยที่ 1 เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบมานั้นเป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 เข้าทำร้ายจำเลยที่ 3 ก่อน จำเลยที่ 1 จึงอ้างว่าการทำโดยป้องกันหาได้ไม่ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ จำเลยที่ 1 ข้อต่อไปมีว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 หรือไม่ จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า เมื่อโจทก์ไม่มีอาวุธปืนของ กลางมาแสดง และไม่มีพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นว่า อาวุธปืนที่กล่าวหาว่าจำเลยที่ 1 มีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นอาวุธปืนแบบใด ชนิดใดและ กระบอกใด จึงลงโทษจำเลยที่ 1 ในข้อหาดังกล่าวไม่ได้นั้น เห็นว่า แม้โจทก์ไม่ได้ อาวุธปืนของจำเลยที่ 1 มาเป็นพยาน แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 มีและใช้ อาวุธปืนยิงจำเลยที่ 3 ตามคำเบิกความของร้อยตำรวจโทจตุรนต์ บุษปะเกษตร พนักงานสอบสวนก็ได้ความว่าในการสอบสวนจำเลยที่ 1 ไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธ ปืนชั้นสอบสวนจำเลยที่ 1 ให้การรับว่าไม่เคยได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนตามบันทึก คำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมาย จ.19 และในชั้นพิจารณาจำเลยที่ 1 ก็เบิกความ รับว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นอาวุธปืนที่จำเลยที่ 1 ชื้อมาจากนายศร โดยนายศรตกลง

จะโอนทะเบียนให้แก่จำเลยที่ 1 ภายหลังและศาลอุทธรณ์ก็ลงโทษจำเลยที่ 1 เพียงมี
อาวรณ์ของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายไว้ในครอบครอง โดย
จำเลยที่ 1 ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวรณ์ฯ มาตรา 72 วรรคสาม
เท่านั้น อันเป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 แล้วฎีกาจำเลยที่ 1 ในข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น ส่วนที่
จำเลยที่ 1 ฎีกาข้อสุดท้ายขอให้ลงโทษเบาลงนั้นเห็นว่า ในข้อหาพยายามฆ่าศาลล่าง
ทั้งสองลงโทษขั้นต่ำและลดโทษให้อีกหนึ่งในสี่อีกด้วยเป็นคุณแก่จำเลยที่ 1 อยู่แล้ว
ไม่มีเหตุจะลดโทษลงอีกและที่จำเลยที่ 2 ฎีกาขอให้รอกการลงโทษนั้น เห็นว่า จำเลย
ที่ 2 เป็นต้นเหตุผู้ก่อคดีนี้ขึ้นจึงไม่มีเหตุควรรอกการลงโทษให้ ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บัญชา สหเกียรติมนตรี-ธีรจิต ไชยาคำ-สุรพล เจียมจุไร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ